



Nr. 104 Kabinettsitzung vom 18. Mai 1920, 18 Uhr

R 43 I/1356 , Bl. 135 f.

Anwesend: Müller, Geßler, Blunck, Schmidt, Schlicke, Hermes, David; StS Albert, Boyé, Hirsch, Schroeder, Lewald, Müller, Moesle; MinDir. Meissner, Rauscher, Voigt; GehR v. Ostertag; Major Fleck; Protokoll: RegR Kempner.

Beginn: 18:00

[Tagesordnung]

1. Entwurf einer Verordnung über die Preise für Schlachtvieh, Ferkel und Läufer Schweine.
2. Frage der Brotpreiserhöhung in den Abstimmungsgebieten von Ostpreußen, Westpreußen und Oberschlesien.
3. Aufhebung der allgemeinen Wehrpflicht.
4. Entwurf eines Einführungsgesetzes für das Gesetz zur Änderung des Gerichtsverfassungsgesetzes, das Gesetz über den Rechtsgang in Strafsachen und das Jugendgerichtsgesetz. [...]
5. Erteilung der Ermächtigung an das Reichsschatzministerium zur Inkraftsetzung einer Verordnung zur Ausführung des § 61 des Betriebsrätegesetzes. [...]

[Pachtschutzverordnung:]

Außerhalb der Tagesordnung teilt der Herr Reichskanzler mit, daß der Reichsrat die Einsetzung der Beamtenabteilung des Reichsministeriums des Innern in den Notetat abgelehnt hat ¹.

1. Entwurf einer Verordnung über die Preise für Schlachtvieh, Ferkel und Läufer Schweine.

Reichsernährungsminister Dr. Hermes teilt mit, daß auf Grund des neulichen Kabinettsbeschlusses eine nochmalige Prüfung der Vorlage stattgefunden habe ².

Geheimrat von Ostertag weist auf die schwere Krisis hin, die in der Fleischversorgung infolge der niedrigen Preise des Schlachtviehs drohe. Würden die Preise nicht erhöht, so sei eine Katastrophe zu befürchten.

Reichsernährungsminister Dr. Hermes betont: Er sei entschlossen, dahin zu wirken, daß die Landwirtschaft ihre pflichtmäßigen Lieferungen in vollem Umfange ausführe. Auf der anderen Seite

¹ S. Dok. Nr. 102, P. 6.

² S. hierzu Dok. Nr. 78, P. 2. Nach der Neuvorlage des REM waren die Preise folgendermaßen festgesetzt worden: Für Schlachtrinder der Klassen A I bis C 420 bis 240 M, für Kälber 450 M, für Schweine (unter Ausschluß der Vertragsmästung) 350 M, für Schlachtschafe der Klassen I bis IV 400 bis 240 M.

müsse aber gezeigt werden, daß die Preispolitik der Reichsregierung den berechtigten Forderungen der Landwirtschaft entgegenkomme. Er bitte deshalb, der Vorlage zuzustimmen, damit der Schleichhandel in Fleisch abnähme.

Reichswirtschaftsminister Schmidt empfiehlt die Aufschiebung der Preiserhöhung bis nach den Wahlen.

Reichskanzler Müller weist auf die Notwendigkeit hin, die öffentliche Meinung darüber aufzuklären, weshalb die Erhöhung unumgänglich sei.

Reichsernährungsminister Dr. Hermes schlägt angesichts der geltend gemachten politischen Bedenken vor, der Vorlage heute grundsätzlich zuzustimmen und ihn zu ermächtigen, Anfang Juni eine entsprechende Verordnung herauszubringen.

Reichsminister Dr. David bezweifelt, ob man in dieser Frage der neuen Regierung vorgehen dürfe.

Reichskanzler Müller teilt dieses Bedenken nicht und hält den Vermittlungsvorschlag des Reichsernährungsministers für einen gangbaren Weg.

Der *Reichskanzler* stellt dann fest, daß das Kabinett im Prinzip mit der Vorlage und den darin vorgesehenen Preisen einverstanden ist. Dementsprechend soll ein endgültiger Beschluß, der den Reichsernährungsminister ermächtigt, die Verordnung innerhalb einer Frist von einigen Tagen in Kraft zu setzen, Anfang Juni vom Kabinett gefaßt werden ³.

2. Frage der Brotpreiserhöhung in den Abstimmungsgebieten von Ostpreußen, Westpreußen und Oberschlesien.

Staatssekretär Boyé: Man hege in den Abstimmungsgebieten ernste Befürchtungen für das Ergebnis der Abstimmung, wenn die Brotpreise dort erhöht werden ⁴. Er beantragt deshalb, die Inkraftsetzung der Brotpreiserhöhung in den Abstimmungsgebieten zu unterlassen.

Reichsminister des Auswärtigen Dr. Koester schließt sich diesen Ausführungen an.

Nach eingehender Erörterung der Frage erklärt sich das Kabinett damit einverstanden, daß die Inkraftsetzung der Brotpreiserhöhung in den Abstimmungsgebieten unterbleibt. Über die Einzelheiten sollen sich die Ressorts einigen ⁵.

3. Aufhebung der allgemeinen Wehrpflicht ⁶.

Reichsminister der Justiz Dr. Blunck hegt Bedenken gegen den Erlaß des Gesetzes, weil es lediglich das bereits durch den Friedensvertrag Festgelegte nochmals bestimme. Er befürchtet auch, daß gerade, wenn wir jetzt dieses Gesetz machten, die Entente uns mangelnde Vertragserfüllung vorwerfen werde, da wir nach den allgemeinen Bestimmungen zur Abschaffung der Wehrpflicht innerhalb der nun bereits verstrichenen Frist von drei Monaten verpflichtet gewesen wären.

³ In der Kabinettsitzung vom 3.6.20, P. 3 ermächtigte das RKab. den REM, die Preise im Reichsanzeiger zu veröffentlichen.

⁴ Um die Summen für Getreide aufbringen zu können, die vom Reich nicht mehr gedeckt werden konnten, war es notwendig geworden, den Mehlpreis zu erhöhen und zwar von 102 M auf 204 M für den Doppelzentner. „Der Preis des Wochenration darstellenden 1900 gr. Brots wird dadurch im Reichsdurchschnitt auf etwa 3,85 M erhöht werden. Für eine fünfköpfige Familie beträgt die Mehrausgabe demgemäß wöchentlich 6 M, monatlich also im Durchschnitt 26 M“ (Wochenbericht des REMin. für die Zeit vom 9. bis 15.4.20; R 43 I/1272, Bl. 56-58).

⁵ Der REM fragte hierzu in der Rkei am 19. 5. an, ob in der Chefbesprechung vom 29. 4. über Oberschlesien „die Bereitstellung von Mitteln in geeigneten Sonderfällen [...] grundsätzlich abgelehnt worden“ sei (s. zu diesem Schreiben Anm. 4 und 5 zu Dok. Nr. 83).

⁶ Zur Vorgeschichte s. Dok. Nr. 97, P. 10. Der RWeM hatte wegen rechtlicher Bedenken des RJM um Erörterung im Kabinett vor dem 19. 5. gebeten, da der GesEntw. dem RR beschleunigt vorzulegen sei, weil er in der Tagung der NatVers., die am 19. 5. beginne, beraten werden müsse (R 43 I/609, Bl. 93 f.). In einer neuen Begründung zum GesEntw. war festgestellt worden, daß dieser GesEntw., nachdem der VV materiell deutschen Recht geworden sei, kein neues Recht schaffe, sondern „den bereits bestehenden Rechtszustand“ klarstelle. Dies sei „wünschenswert“ erschienen, „um etwaigen Zweifeln, die sonst mit Rücksicht auf die besonderen rechtlichen Verhältnisse der Reichswehr vielleicht hervortreten könnten, von vornherein den Boden zu entziehen“ (R 43 I/609, Bl. 93 f., hier: Bl. 94).

Reichswehrminister Dr. Geßler hält die Schaffung des Gesetzes für wünschenswert, weil die Heer- und Wehrordnung nicht mehr hätten verabschiedet werden können ⁷.

Staatssekretär Dr. Lewald hält die Schaffung des Gesetzes auch deshalb für überflüssig, weil bereits durch Aufhebung der alten Verfassung die Wehrpflicht abgeschafft sei.

Der *Herr Reichskanzler* stellt Einverständnis fest, daß von der Einbringung dieses Gesetzes abgesehen werden solle. Der Reichswehrminister solle in einem Interview das Ausland darüber aufklären, weshalb es der Schaffung eines besonderen Gesetzes nicht bedurft hätte.

4. Entwurf eines Einführungsgesetzes für das Gesetz zur Änderung des Gerichtsverfassungsgesetzes, das Gesetz über den Rechtsgang in Strafsachen und das Jugendgerichtsgesetz. [...]

5. Erteilung der Ermächtigung an das Reichsschatzministerium zur Inkraftsetzung einer Verordnung zur Ausführung des § 61 des Betriebsrätegesetzes. [...].

[Pachtschutzverordnung:]

Außerhalb der Tagesordnung teilt der *Reichsarbeitsminister Schlicke* mit, daß der Reichsrat die Pachtschutzverordnung nicht angenommen habe ⁸, sich aber bereit erklärt [habe], durch entsprechendes Gesetz die Länder zu ermächtigen, ihrerseits entsprechende Bestimmungen zu erlassen. Er, der Reichsarbeitsminister, habe sich im Reichsrat mit diesem Wege einverstanden erklärt und bedürfe der nachträglichen Genehmigung des Kabinetts hierzu. Die Genehmigung wird erteilt ⁹.

⁷ S. hierzu Anm. 7 zu Dok. Nr. 97.

⁸ S. Dok. Nr. 42, P. 5 und Dok. Nr. 62, P. 7.

⁹ Zum Fortgang Dok. Nr. 124, P. 4.

Zitierhinweis

Nr. 104 Kabinettsitzung vom 18. Mai 1920, 18 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Müller I, bearb. von Martin Vogt, 1971, S. 260–263 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/mu1-D104>